

주 의 사 항

1. 제 목 : 약무직 채용 부적정

2. 관계기관 : ★★보훈병원, AAAA실

3. 내 용 : ★★보훈병원에서는 의약품의 원활한 조제 등을 위하여 약사 결원 발생 시, 공개 채용을 통하여 약사를 약무직으로 채용하고 있습니다.

가. 약사 면허 미취득자 채용 부적정

공단 「인사규정」 제6조에 따르면 임용은 별표1의 자격기준에 의한 채용, 고시, 전형, 기타 능력의 실증에 의함을 원칙으로 하고, 별표1에서 약무직은 채용 예정직과 관련된 면허를 취득한 사람으로 정하고 있습니다.

또한, 「약사법」 제3조에서는 약사가 되려는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관의 면허를 받아야 하고 약사면허는 약학을 전공하는 대학을 졸업하고 약학사 학위를 받은 자로서 약사국가시험에 합격한 자이며, 약사면허를 받지 아니한 자는 약사라는 명칭을 사용할 수 없다고 정하고 있습니다.

그리고, 학사학위 졸업예정증명서와 약사 면허시험 합격확인증으로 약사 면허 자격을 갖춘 것으로 볼 수 있는지 확인하기 위하여, 약사 면허 시험 및 면허 발급을 관장하고 있는 ‘한국보건의료인국가시험원’에 약사 면허 시험 합격자가 졸업증명서 대신 졸업예정증명서로 면허 발급 가능 여부에 대한 2018.09.14. 유선확인 결과 발급할 수 없다고 답변하였습니다.

따라서, ★★보훈병원에서는 약사를 신규 채용할 때에는 약학을 전공하는 대학을 졸업하여 약학사 학위를 받고 약사국가시험에 합격하여 약사 면허증을 취득한 자를 채용하여야 합니다.

그런데, 2016.02.18. 약무직의 채용내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 '16.03.02.에 면허를 취득한 이○○이 면허 취득 12일 전인 '16.02.18.에 채용하는 등 약사 자격을 취득하지 못한 자를 약사로 채용한 사실이 있습니다.

[표 1] 2016.02.18. 약무직 4급 신규 채용 현황

순번	이름	직종	입사일	면허 취득일	비 고
1	이○○	약무직 4급	16.02.18.	16.03.02.	
2	이○○	약무직 4급	16.02.18.	16.02.25.	
3	박○○	약무직 4급	16.02.18.	16.02.26.	
4	정○○	약무직 4급	16.02.18.	16.03.02.	

나. 전직 소급에 관한 사항

공단 「인사규정」 제3조 및 제6조에 따르면 “전직”이라 함은 직종과 자격을 달리하는 임용을 말하고 직원의 임용은 그 일자를 소급할 수 없다. 다만, 재직 중 공적이 특히 현저한 사람이 사망하여 추서할 경우에는 예외로 한다고 정하고 있습니다.

또한, ★★보훈병원의 2017년 약사 채용계획 및 모집공고(부총무-8116, '16.10.17.)에 따르면 약무직(4급)을 정규직으로 채용하고, 응시자격에 약사 면허 증소지자나 약학과 '17.2월 졸업예정자로 되어 있으며 졸업예정자는 '17년 국가 고시 합격 후 면허 취득 시 임용 가능하다고 채용 공고하였습니다.

따라서, ★★보훈병원에서는 최종 합격자가 약학을 전공하는 대학을 졸업하여 약학사 학위를 받고 약사국가시험에 합격하여 약사 면허증을 취득한 후에 채용계획에 따라 약사 정규직으로 채용하여야 합니다.

그런데, ★★보훈병원에서는 최종 합격자 중 졸업예정자이며 약사 시험에 합격한 자 중 즉시 근무가 가능한 3명에 대하여 [표 2]와 같이 기능직 계약직으로 채용하였습니다.

또한, 임용은 소급할 수 없음에도 불구하고 면허 자격증을 제출받고 전직 명령 시 약사면허증에 있는 면허발급일로 소급 적용하여 전직하였고, 결과적으로 [표 2]와 같이 신○○는 기능직 급여가 약무직 4급으로 소급 적용되어 지급된 사실이 있습니다.

[표 2] 2017.02.20. 약사 기능직 채용 및 전직 현황

순번	이름	면허 합격발표일	입사 직종	입사일	전직 명령일 (결재일)	전직소급일 (면허취득일)	급여내역		
							기 지급액	*소급 미적용	차액
1	박○○	17.02.09.	기능직	17.02.20.	17.02.23.	17.02.20.	388,800	206,990	181,810
2	김○○	17.02.09.	기능직	17.02.20.	17.02.23.	17.02.22.	275,120	201,720	73,400
3	신○○	17.02.09.	기능직	17.02.20.	17.03.02.	17.02.24.	1,122,760	605,150	517,610

*인사명령을 소급하지 않고 결재일 기준으로 약무 4급으로 임용(전직) 적용했을 경우 급여 임

4. 조치할 사항

○ ★★보훈병원장은

- “가”항과 관련하여 직원 채용 시 관련 자격을 취득하지 못한 미 자격자가 조기 채용되는 일이 없도록 규정을 준수하여 채용하시기 바람,**(권고)**
- “나”항과 관련하여 직원 채용은 채용 공고를 준수하시고, 전직 등 임용이 소급되는 일이 없도록 규정을 준수하시기 바랍니다.**(통보)**

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.**(주의)**